

DIRECT

PERFORMANCE

Contratto relativo all'attività di fornitura di servizi pubblicitari e di marketing su siti Web e sui Database

(il "Contratto")

L'iscrizione al sito <http://affiliates.triboo.direct> per i servizi erogati da T-Direct S.r.l., P.IVA e Codice Fiscale 09290830968, con sede legale in Viale Sarca n. 336, Edificio Sedici – 20126 Milano, R.E.A.: MI-2081245, di seguito T-Direct, comporta l'accettazione delle seguenti condizioni contrattuali standard, salvo altre condizioni, contratti, accordi o manleve in essere con T-Direct S.r.l.:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto si assumono le seguenti definizioni:

- a) "Partner": Il titolare del Sito Web, dei diritti di sfruttamento o l'avente diritto alla gestione pubblicitaria dello stesso e/o dei Database, di seguito definiti, che effettua l'iscrizione a <http://affiliates.triboo.direct> e, in quanto tale, contraente del presente Contratto;
- b) "Sito Web": il/i sito/i Web del Partner contraente;
- c) "Network T-Direct": Network costituito dai Partner, titolari dell'Inventory su cui viene erogato il Servizio T-Direct;
- d) "Inserzionista": qualsiasi persona fisica, associazione, ente o società, con o senza personalità giuridica, che conferisce a T-Direct l'incarico di reperire, in nome proprio, spazi pubblicitari online, affinché la Pubblicità venga promossa attraverso i Siti o gli invii ai Database;
- e) "Pubblicità": qualsiasi messaggio promozionale, statico o dinamico, che appare sul Sito Web o che sarà diffuso attraverso i Database con lo scopo di pubblicizzare i prodotti o i servizi dell'Inserzionista. I formati della pubblicità possono essere tutti quelli in uso e tutti quelli che verranno sviluppati in futuro. Sono incluse anche le cd. pubblicità banner;
- g) "Corrispettivo": ricavi generati dal Partner visualizzati all'interno dello strumento di reporting online e confermato da T-Direct quale valore definitivo per la fatturazione da parte del Partner;
- h) "Servizio T-Direct": il servizio offerto da parte di T-Direct, avente ad oggetto l'erogazione, per conto degli Inserzionisti, di campagne pubblicitarie sull'Inventory;
- i) "Database": i database/mailling-list contenenti e-mail e/o numeri di telefono cellulare o comunque dati personali che possono essere legittimamente trattati al fine di condividere le Pubblicità con gli interessati;

DIRECT

PERFORMANCE

j) "Inventory": l'insieme del/i Sito/i Web, Pagina/e Social e il/i Database su cui viene inserita la Pubblicità.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1 Previa approvazione da parte di T-Direct, quest'ultima darà la possibilità di inserire la Pubblicità su il/i Sito/i Web, Pagina/e Social e il/i Database (congiuntamente "Inventory") indicato/i dal Partner all'atto di sottoscrizione del presente Contratto, nel Network T-Direct, al fine di vendere, anche attraverso i propri partners e licenziatari gli spazi pubblicitari nell'Inventory.

T-Direct avrà la facoltà di presentare, agli Inserzionisti, il Partner come membro del Network T-Direct.

2.2 Il Partner si obbliga espressamente a cooperare con T-Direct al fine di agevolare il rendimento dei Servizi T-Direct descritti al precedente Articolo 2.1 del presente Contratto.

2.3 I servizi offerti da T-Direct non potranno essere ceduti dal Partner ad agenzie mediatiche o ad altri concessionari pubblicitari; tali servizi, inoltre, non potranno essere estesi ad altri Inventory, se non previa espressa autorizzazione scritta da parte di T-Direct.

2.4 T-Direct si riserva il diritto di scegliere il formato dei messaggi pubblicitari in comune accordo con il Partner. Il Partner si impegna espressamente a non utilizzare creatività, messaggi e/o formati differenti o modificati rispetto a quelli forniti da T-Direct per la vendita di Pubblicità tramite il servizio fornito da T-Direct; la violazione di questa condizione comporterà l'annullamento del Corrispettivo maturato e l'addebito di eventuali oneri derivanti dal danno subito da parte di T-Direct e/o dell'Inserzionista.

2.5 Il Partner accetta espressamente che le ubicazioni, sugli Inventory in cui verranno inserite le Pubblicità, i links di testo ed altri formati pixel saranno nel formato richiesto da T-Direct di volta in volta. Al fine di favorire la corretta esecuzione del presente Contratto il Partner si impegna a modificare i suddetti formati secondo le indicazioni fornite da T-Direct. Il Partner prende atto e accetta che gli Inventory dovranno, in ogni caso, essere preventivamente approvati da T-Direct e che, qualora il Partner eroghi una o più campagne pubblicitarie su uno o più Inventory che non siano stati preventivamente approvati da T-Direct, quest'ultima avrà diritto a disconoscere il traffico e i relativi Corrispettivi.

2.6 Il Partner si obbliga espressamente ad (a) inserire nei propri disclaimer, qualora non fosse già presente, una informativa avente ad oggetto il possibile impiego di cookies e la possibilità che durante l'utilizzo degli Inventory, i cookies siano salvati in forma totalmente anonima e (b) adeguare costantemente i propri Inventory alla normativa di volta in volta applicabile in materia di diritti degli utenti connessi e/o correlati (i) ai servizi di comunicazione

DIRECT

PERFORMANCE

elettronica e di reti in genere, (ii) al trattamento dei dati personali, (iii) alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e (iv) alla tutela dei consumatori.

Art. 3 – Durata del Contratto

3.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ha vigenza fra le parti a partire dalla data di approvazione da parte di T-Direct.

3.2. Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 4 – Reports

4.1 T-Direct offre il servizio di reporting online, fornendo al Partner l'accesso all'area riservata per la visualizzazione dei reports di traffico generato da ciascun Inventory.

4.2 Il Partner si impegna ad osservare le prescrizioni di volta in volta comunicate da T-Direct relativamente alla sicurezza dei dati forniti per accedere al servizio di reporting online.

Art. 5 – Corrispettivi

5.1 Sulla scorta dei reports di traffico generato e delle commissioni stabilite tra le parti, il Partner riceverà i Corrispettivi maturati dall'attività di advertising sul rispettivo Inventory in base ai risultati generati (click, lead, vendite, Invii) e ai programmi di affiliazione scelti. Resta espressamente inteso che verranno retribuiti soltanto i risultati riconosciuti come veritieri. Al termine di ciascun mese di decorrenza del presente Contratto, il Partner trasmetterà a T-Direct la fattura relativa al mese di competenza, di importo pari a quanto visualizzato nello strumento di reporting online <https://revenue.magellano.ai/>.

Art. 6 – Termini di pagamento

DIRECT

PERFORMANCE

T-Direct verserà al Partner il Corrispettivo di cui al precedente punto 5 entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa al mese di competenza, sempre che l'importo sia superiore a cinquanta Euro 50,00 (cinquanta/00). In caso contrario, il pagamento verrà sospeso fino a quando i corrispettivi cumulati relativi a più mesi di competenza superino il suddetto importo.

Art. 7 – Risoluzione per inadempimento

7.1 T-Direct avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Cod. Civ., fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) il Partner sia inadempiente agli obblighi previsti ai precedenti Articoli 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6 del presente Contratto o dalla vigente legge italiana;

b) il Partner codifichi con Pubblicità fornita da T-Direct o comunque visualizzi i servizi forniti da T-Direct, su Inventory che contengano materiali:

i. osceni e/o pornografici e/o atti a favorire la pedofilia;

ii. offensivi e/o comunque contrari alla morale (civile, religiosa, ecc.) e/o all'ordine pubblico, al comune senso del pudore e al buon costume, nonché lesivi del rispetto e della dignità di terzi;

iii. che possano incitare all'odio e alla violenza, volgari, diffamatori, o che incitino a discriminazioni razziali;

iv. lesivi dei diritti di immagine o della privacy di terzi e/o comunque illeciti;

c) sugli Inventory siano eseguiti click fraudolenti; inoltre, sottoscrivendo tale Contratto, il Partner prende espressamente atto ed accetta che T-Direct si riserva la possibilità di escludere dal Corrispettivo maturato tutti i click e/o le impression che, a insindacabile giudizio della stessa, possano essere definiti fraudolenti; per click o impression fraudolenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli generati attraverso l'utilizzo di robot, software, iframe, hardware o altri strumenti, comprese attività manuali, per generare click o impression in maniera automatica, senza un'azione volontaria da parte degli utenti finali; sono considerati altresì fraudolenti i click ottenuti dal contraente evidenziando o inserendo frasi che incentivino gli utenti a cliccare sul servizio fornito da T-Direct, o comunque quelli ottenuti con sistemi fuorvianti per gli utenti finali o che snaturano il fine pubblicitario del servizio fornito.

d) tramite gli Inventory siano generati leads fraudolenti e/o falsi; inoltre, sottoscrivendo tale Contratto, il Partner prende espressamente atto ed accetta che T-Direct si riserva la possibilità di escludere dal Corrispettivo maturato tutti i leads che, a insindacabile giudizio della stessa, possano essere definiti fraudolenti e/o falsi; per lead fraudolente si intende, a

DIRECT

PERFORMANCE

titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello generato attraverso l'utilizzo di robot, software, iframe, hardware o altri strumenti, comprese attività manuali, per generare leads con dati di contatto non veritieri e/o irreperibili e/o senza un'azione volontaria da parte degli utenti finali.

7.2 Nei suddetti casi, T-Direct comunicherà, tramite lettera raccomandata, fax ovvero anche mediante e-mail la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo 7.

Art. 8 – Recesso

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3, ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato nel caso in cui l'altra parte sia sottoposta a liquidazione volontaria, concordato stragiudiziale o procedura concorsuale.

Art. 9 – Privacy

9.1 Il Partner si impegna inoltre ad implementare sugli Inventory tutte le informative e gli accorgimenti tecnici necessari, previsti dal D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. (il "Codice Privacy"), dal Regolamento (UE) 679/2016 (il "GDPR" e, congiuntamente al Codice Privacy, la "Normativa Privacy") e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle prescrizioni relative ai cookies e alle comunicazioni effettuate via SMS, e-mail e, più in generale, al marketing diretto (i "Provvedimenti"), affinché i) nelle Pubblicità possano essere legittimamente inseriti cookies con finalità behavioural e/o retargeting da parte di T-Direct e/o di propri partner commerciali e/o ii) i Database del Partner possano essere legittimamente utilizzati dallo stesso ai fini della promozione delle Pubblicità degli Inserzionisti via e-mail/SMS e/o altro strumento di volta in volta concordato tra le Parti. Il Partner si impegna espressamente a tenere T-Direct integralmente indenne e manlevata, da qualsiasi perdita, danno, passività, costo e spesa, sanzione (ivi incluse quelle relative ad onorari di avvocati) che dovessero derivare alla stessa e/o a terzi da qualsiasi pretesa, istanza o azione in qualsiasi modo connessa all'inosservanza di quanto sopra.

9.2. Il Partner si impegna, altresì, a porre in essere tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti e/o a implementare tutte le ulteriori indicazioni di T-Direct (condivise anche via e-mail) necessarie a garantire la legittimità dei trattamenti, della raccolta per conto degli Inserzionisti e/o di eventuali comunicazioni di dati personali nei confronti degli stessi aventi luogo attraverso il Network T-Direct.

DIRECT

PERFORMANCE

Art.10–Manleva

10.1 Con la presente, il Partner, iscritto a <http://affiliates.triboo.direct>, dichiara di avere in gestione, e sotto la propria responsabilità gli Inventory ai quali sarà inviato materiale pubblicitario fornito da T-Direct. Il Partner dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le operazioni di gestione degli Inventory e la raccolta dei dati contenuti negli stessi vengono legittimamente svolte direttamente dal Partner e/o da soggetti terzi sotto il coordinamento del Partner, rispetto ai quali il Partner si assume ogni responsabilità. Inoltre, il Partner dichiara e garantisce che le predette operazioni sono poste in essere nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e del GDPR, nonché dei Provvedimenti e di ogni altra normativa, primaria e secondaria, vigente e di aver richiesto e ricevuto esplicito e specifico consenso all'invio di comunicazioni commerciali/pubblicitarie aventi ad oggetto prodotti e/o servizi di soggetti terzi, estranei all'organizzazione imprenditoriale del Partner.

In particolare il Partner dichiara che è stata fornita agli utenti iscritti ai Database, al momento della raccolta dei dati personali, un'ideale informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e/o 14 del GDPR (ed ove applicabile di aver adempiuto anche agli obblighi prescritti per svolgere in legittimità eventuali attività di profilazione) e di avere richiesto ed ottenuto specifici, espliciti e liberi consensi affinché i dati personali degli stessi possano essere utilizzati e trattati al fine di ricevere materiale pubblicitario, anche, ove previsto dagli accordi con T-Direct, da parte di soggetti terzi, tramite posta elettronica. Inoltre, il Partner dichiara che è stata fornita agli utenti iscritti ai Database, in occasione di ogni invio di e-mail o SMS a contenuto pubblicitario, un'apposita informativa (cosiddetto “disclaimer”), inserita all'interno della stessa che permetta agli utenti di esercitare i propri diritti di cui agli articoli 12 e ss. del GDPR. La stessa, in particolare, indica le modalità con cui gli utenti possono rimuovere il proprio indirizzo e-mail dalla Mailing List o comunque di richiedere la cessazione dell'invio di e-comunicazioni pubblicitarie facilitando tali azioni, ove tecnicamente possibile, anche a mezzo di appositi link di “unsubscribe”. Il Partner garantisce altresì, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i dati personali sono aggiornati in riferimento alle richieste di opposizione al trattamento dei dati personali. Qualora l'utente manifesti la volontà di ricevere informazioni circa l'origine del dato personale o comunque esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e ss. del GDPR, il Partner si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche tramite i soggetti terzi sotto il proprio coordinamento, ad adempiere a tali richieste, anche nell'ipotesi in cui esse siano pervenute per il tramite dell'Inserzionista.

Resta inteso che l'invio delle comunicazioni promozionali sarà effettuato direttamente dal Partner e, nel pieno rispetto di ogni normativa ed obbligo vigente e con diligenza, assumendo su di sé la completa responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero essere mosse dai propri utenti. T-Direct si limiterà a fornire al Partner esclusivamente il contenuto della comunicazione pubblicitaria e non verrà in alcun modo a conoscenza dei dati personali relativi ai destinatari della comunicazione, né assumerà alcuna responsabilità in merito all'invio di tali comunicazioni promozionali e del rispetto alla normativa vigente. Il Partner garantisce, inoltre, che le modalità di raccolta dei consensi non sono state in alcun modo ingannevoli e/o fuorvianti per gli interessati: a mero titolo esemplificativo e non

DIRECT

PERFORMANCE

esaustivo, si intendono in tal senso modalità che presentino check-box obbligatori ovvero pre-flaggati, o ancora, consensi multipli o che richiedano che l'esecuzione di un contratto - compresa la prestazione di un servizio - sia condizionata alla prestazione di un consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale Contratto o servizio o qualsiasi altra modalità che risulti in violazione della Normativa Privacy e/o dei Provvedimenti. T-Direct, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere al Partner di fornire immediatamente la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria, comprovante l'esistenza e l'idoneità del consenso dei destinatari delle comunicazioni inviate ad opera del Partner: si ricorda che tale documentazione dovrà essere in grado di comprovare in qualsiasi momento quali dati sono stati acquisiti, dove, con quali modalità e la differenziazione dei consensi prestati. Qualora il Partner tardi, si rifiuti a fornire la documentazione richiesta o questa non risulti più disponibile, incompleta o inidonea, T-Direct si riserva il diritto insindacabile di risolvere di diritto il Contratto e sospendere i pagamenti. In tal caso T-Direct non sarà in alcun modo responsabile, né sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento al Partner. T-Direct è autorizzata in ogni momento, e a qualsiasi titolo, ad informare i terzi del rapporto contrattuale con il Partner, del trattamento effettuato relativamente ai Database e a comunicare i dati di contatto del Partner in caso di richieste di chiarimenti in merito all'acquisizione dei dati personali e/o dei consensi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito di richieste da parte degli interessati per l'esercizio dei diritti loro garantiti dalla Normativa Privacy ovvero di dirette richieste da parte del Garante, T-Direct potrà a sua discrezione rispondere direttamente alle domande o fornire i contatti del Partner, la quale, sottoscrivendo la presente manleva, si impegna a rispondere ad ogni richiesta. Per le attività suddette il Partner potrà utilizzare tutti gli Inventory a propria disposizione, attualmente o in futuro, osservando per ognuna quanto dichiarato nella presente.

Resta inteso che il Partner con la presente si impegna a garantire l'osservanza di quanto sopra detto nonché la compliance relativa ad ogni futura norma applicabile al rapporto in essere fino a quando i destinatari delle comunicazioni contenenti materiale fornito da T-Direct potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e ss. del GDPR. In considerazione di quanto sopra il Partner, con la presente, si impegna espressamente a manlevare e tenere interamente indenne T-Direct e/o i suoi Inserzionisti da ogni responsabilità, conseguenza o danno, diretto o indiretto, pretesa risarcitoria propria e/o di terzi, in merito all'osservanza delle norme legislative e regolamentari e di quanto sopra dichiarato, nonché da tutte le eventuali pretese giudiziali o stragiudiziali, sia civili che amministrative, derivanti dal mancato rispetto delle dichiarazioni contenute nella presente e/o in generale dalla violazione del presente Contratto.

10.2 Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie e manleve prestate a mezzo di separati accordi e/o dichiarazioni unilaterali sottoscritti dalle parti.

DIRECT

PERFORMANCE

T-Direct e il Partner dichiarano e garantiscono di: a) avere il diritto di stipulare a proprio nome il presente Contratto; b) non violare i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

Art. 12 – Risarcimento dei danni per inadempimento – Limitazioni di responsabilità

12.1 T-Direct non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da inadempimento, da parte del Partner, titolare degli Inventory, degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Il Partner si impegna, in ogni caso, a tenere integralmente indenne e manlevata T-Direct da ogni e qualsiasi pretesa e /o richiesta di risarcimento, promossa da Inserzionisti, partner di T-Direct o da qualunque terzo, che possa riguardare altresì la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, e che sia riconducibile ad un inadempimento del Partner ai sensi del presente Contratto.

12.2 Non costituisce inadempimento contrattuale la mancata esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto dovuta a cause non imputabili a T-Direct, quali l'interruzione di Internet per ragioni di ordine pubblico, scioperi, incendi, tempeste, allagamenti, terremoti o altri disastri naturali, atti di violenza, guerra, rivolta, insurrezione, disordine e invasione.

12.3 Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, la responsabilità di T-Direct, a qualunque titolo derivante dal Contratto o comunque dalla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, sarà limitata al solo danno emergente, diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto, e non potrà superare in ogni caso un importo corrispondente a quanto versato al Partner ai sensi del presente Contratto nei 12 (dodici) mesi precedenti il verificarsi dell'evento da cui deriva l'eventuale richiesta di risarcimento formulata dal Partner. In nessun caso T-Direct sarà responsabile per il danno da lucro cessante, perdite o danneggiamento di dati, perdite di profitto, di opportunità commerciali e di business, e ritardo negli incassi, eventualmente subiti dal Partner.

12.4 Con la sottoscrizione del Contratto, il Partner dichiara di aver compreso e di accettare che le inserzioni costituenti la Pubblicità non sono né create né visionate da T-Direct. T-Direct non risponderà per qualunque addebito di responsabilità inerente la Pubblicità. Qualora il Partner dovesse ritenere che una o più delle Pubblicità siano illecite, il Partner dovrà senza ritardo comunicare a T-Direct tale suo convincimento e T-Direct provvederà a cooperare con diligenza con il Partner e con l'Inserzionista al fine di addivenire alla soluzione del problema.

Art. 13 – Proprietà intellettuale

DIRECT

PERFORMANCE

13.1 Il Partner manterrà tutti i diritti relativi a:

- a) Inventory;
- b) propria attività;
- c) propri materiali.

13.2 T-Direct e/o i suoi licenziatari manterranno tutti i diritti relativi a:

- a) servizi prestati ai sensi del presente Contratto, ivi inclusi software, source code, modifiche, aggiornamenti e miglioramenti degli stessi;
- b) nome "T-Direct" o a qualsiasi altro nome ad esso connesso e/o correlato;
- c) qualsiasi altro marchio, segno distintivo o logo posseduto o utilizzato da T-Direct e/o dai suoi licenziatari e fornito al Partner.

Art. 14 – Riservatezza

14.1 I termini del presente Contratto e le informazioni ed i dati sul servizio T-Direct sono considerati informazioni riservate e confidenziali. Lo stesso vale per i manuali di riferimento compilati o forniti a norma del presente accordo. Ciascuna parte farà in modo che tale impegno di riservatezza sia rispettato anche dai suoi amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le suddette informazioni siano state comunicate e adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle medesime e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente Articolo 14 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell'altra parte.

14.2 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore per la durata del presente Contratto e per i due (anni) successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'efficacia del medesimo e comprende l'obbligo di non utilizzare le informazioni riservate per scopi non previsti da questo Contratto.

14.3 I divieti di divulgazione di cui ai precedenti Articoli 14.1 e 14.2 non si applicano qualora la parte dimostri che le informazioni erano già disponibili al pubblico o che ne era già legalmente a conoscenza al momento della comunicazione ad opera della controparte.

DIRECT

PERFORMANCE

Art. 15 – Cessione del Contratto

15.1 Il Partner non potrà trasferire a favore di terzi soggetti, in tutto o in parte, il presente Contratto e i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso senza il previo consenso scritto di T-Direct.

15.2 T-Direct potrà cedere a soggetti, controllati o collegati alla stessa, in qualsiasi forma e a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo. Qualsivoglia cessione sarà prontamente comunicata alPartner, il quale tuttavia presta sin d'ora il proprio preventivo assenso al trasferimento.

Art. 16 – Modifiche e rinunce

16.1 T-Direct si riserva il diritto di modificare le condizioni del presente Contratto, dandone comunicazione alPartner a mezzo di lettera o messaggio di posta elettronica; il Partner potrà recedere tramite comunicazione scritta dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla data in cui saranno comunicate da T-Direct le eventuali modifiche contrattuali se non intende accettare queste ultime. In caso contrario il nuovo Contratto si considera accettato a tutti gli effetti.

16.2. Il mancato o ritardato esercizio da parte di uno dei contraenti di un diritto o di un potere previsti nel presente Contratto non costituisce una rinuncia agli stessi.

Allo stesso modo l'esercizio parziale di uno di tali diritti o poteri non preclude l'ulteriore esercizio di essi.

Art. 17 – Legge applicabile. Foro competente

17.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

17.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, efficacia ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 – Disposizioni finali

18.1 Qualunque disposizione del presente Contratto illecita non pregiudica le altre disposizioni.

DIRECT

PERFORMANCE

18.2. Fatto salvo quanto diversamente indicato, tutte le comunicazioni tra le parti, relative al presente Contratto devono essere trasmesse via raccomandata, fax o e-mail.

T-Direct e il Partner dichiarano di accettare integralmente tutte le sopraelencate disposizioni.

18.3 L'accettazione del presente Contratto ha valore novativo e pertanto prevalente rispetto a qualsiasi contratto precedentemente accettato attraverso l'iscrizione al sito <http://affiliates.triboo.direct>, documento, comunicazione e-mail, lettera, proposta, anche verbale, formulata da T-Direct al Partner o viceversa, fatta eccezione delle dichiarazioni unilaterali di garanzia e manleva sottoscritte dal Partner.